

借用他人资质进行车辆登记不仅会给车辆实际购买人的合法权益保障埋下隐患，

对于被挂靠企业而言，也需要因挂靠经营者的相关行为承担相应的风险。

编写人：云南省曲靖市麒麟区人民法院 李坤

以租代购的车辆使用人排除强制执行的认定

—— 谢某诉李某案外人执行异议之诉案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

四川天府新区人民法院(2023)川0192民初3459号民事判决书

2. 案由：案外人执行异议之诉

3. 当事人

原告：谢某

被告：李某

【基本案情】

2018年11月，案外人谢某用以租代购方式向第三人某汽车销售公司承租了案涉车辆，从事网约车服务，双方约定租约到期后进行车辆过户。谢某于2021年10月还清最后一期款，因某汽车销售公司名下车辆被查封，致使谢某未能办理过户手续。被告李某系另案原告，因某汽车销售公司未履行李某与其之间的付款义务，李某向法院申请执行，法院于2022年12月依法查封了登记在某汽车销售公司名下的案涉车辆，查封期限为两年。执行过程中，谢某以案外人身份向法院提出书面异议，请求中止对案涉车辆的执行，法院驳回后谢某遂提起本案诉讼。

【案件焦点】

谢某对案涉车辆是否享有足以排除强制执行的民事权益。

【法院裁判要旨】

四川天府新区人民法院经审理认为：根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条规定：“对案外人提出的排除执行异议，人民法院应当审查下列内容：（一）案外人是否系权利人；（二）该权利的合法性与真实性；（三）该权利能否排除执行。”本案中，谢某主张对案涉车辆享有所有权，据此提出排除执行，故谢某应当举证证明其系案涉车辆的权利人，且该权利能排除强制执行。根据《中华人民共和国民法典》第二百二十四条之规定，动产物权的设立和转让，自交付时发生法律效力，但是法律另有规定的除外。就本案来讲，机动车作为特殊动产，其物权变动的效力应满足建立合法有效的买卖合同关系、买受人已支付合理对价、买受人已实际占有标的物等条件。（1）根据已查明的案件事实，虽然双方签订合同的名称为《汽车租赁合同》，但根据双方签约的合同目的、合同条款及履行情况，可以认定双方实际建立的系以转移机动车所有权为目的的分期付款买卖合同关系。（2）谢某已经支付114908.25元（约35期租金），虽然其未能提交《结清证明》的原件，但庭后经法院联系某汽车销售公司，其认可谢某已付清租金并实际出具《结清证明》，结合谢某关于前期已支付相应款项的陈述，可以认定谢某已按照合同约定支付完毕全部价款。（3）自2018年某汽车销售公司交付案涉车辆后，谢某一直占有使用该车辆。根据合同约定，在谢某已支付全部款项后，某汽车销售公司即负有向谢某转让车辆的义务。某汽车销售公司于2021年11月15日出具的《结清证明》载明“车辆现归属谢某”，可以认定其已作出转让的意思表示。动产物权转让前，权利人已经占有该动产的，物权自民事法律行为生效时发生法律效力，此时谢某已受让占有案涉车辆。综上，谢某已实际取得案涉车辆的所有权，且该权利形成于法院查封前，可以排除本案执行，故对其要求立即停止对车牌号为xx× 的车辆的强制执行和确认车牌号为x×× 的车辆的所有权人为原告的诉讼请求，本院予以支持。判决如下：

- 一、不得执行车牌号为xxx的车辆；
- 二、确认车牌号为xxx的车辆归原告谢某所有；
- 三、驳回原告谢某的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，该判决现已生效。

【法官后语】

随着网约车服务盛行，用以租代购为形式的机动车交易活动日渐增多，同时，因融资租赁汽车公司名下机动车执行问题产生的执行异议也随之增加。通常按照机动车“登记对抗主义”观点，机动车作为特殊动产，自交付时产生物权变动的效力，同时未经登记不可以对抗善意第三人。实践中，一般债权的申请执行人不属于“善意第三人”，买受人可以其物权对抗一般债权人并排除强制执行。因此，车辆所有人可以通过物权排除强制执行。然而，在以租代购合同关系中，机动车的交付一般在合同签订当日，机动车的交付系基于租赁合同关系，其物权变动的条件在合同中有明确约定，应当受合同条款约束。因此在审判实践中，对于此类车辆占有使用人的民事权益是否能排除强制执行的认定存在一定难度。

为统一裁判尺度，保障裁判正确，本案在庭审后向上级法院进行提问。上级法院根据答复称，判断案外人对动产是否享有足以排除执行的民事权益，应重点审查动产交易关系是否真实、交易时间是否发生在法院查封之前、是否支付合理对价、是否实际占有使用等综合予以评判。本案在上级法院答疑指导下参考该裁判思路对争议焦点进行评析。

一是交易关系的真实性。虽然双方签订合同的名称为《汽车租赁合同纠纷》，但根据双方签约的合同目的、合同条款及履行情况，可以认定双方实际建立的系以转移机动车所有权为目的的分期付款买卖合同关系，且合同履行时间长达三年，足以证明交易真实性。

二是交易时间是否发生在法院查封前。根据合同约定，谢某签订合同之日起开始承租案涉车辆，在谢某已支付全部款项后，某汽车销售公司即负有向谢某转让车辆的义务，该公司于2021年11月15日出具的《结清证明》载明

“车辆现归属谢某”，可以认定双方就车辆转让达成一致意思表示，而法院查封时间为2022年12月，显然晚于交易行为。

三是交易对价的合理性。在本案中，虽然谢某支付的租金与合同约定并非完全一致，但考虑履约期间的经济社会情况、双方微信记录、转账金额以及第三人某汽车销售公司出具的《结清证明》和该公司法定代表人的口头确认，谢某在三年期间陆续支付租金合计114908.25元，与应付租金差额较小，可以认定谢某已按照合同约定支付完毕全部价款。

四是实际占有使用情况。在本案中，由于案涉机动车自合同签订之日起即交由谢某承租使用，截至庭审终结辩论前，谢某一直处于占有案涉车辆。

编写人：四川天府新区人民法院 张雨晴

四川省成都市温江区人民法院 黄青青

